

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2944/2535

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายบุญเทียม สดแสงสุข กับพวก

จำเลย

นายบุญเทียม สดแสงสุข จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 228, มาตรา 247, มาตรา 264

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของ ผู้ร้องเป็นเรื่องฎีกาคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลอุทธรณ์ แต่คดี ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของศาลอุทธรณ์ ผู้ร้อง (จำเลยที่ 1) ยังไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะฎีกาได้ ไม่รับฎีกา

จำเลยที่ 1 เห็นว่า ถ้าให้บังคับคดีไปตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ในขณะนี้ จำเลยที่ 1 จะต้องขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจาก ที่ดินและบ้านพิพาท ซึ่งมีผลเท่ากับ จำเลยต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด จำเลยจะได้รับความเสียหายมาก หากจำเลยที่ 1 ชนะคดีในที่สุดก็ต้องฟ้องเรียกคืนจากบุคคลภายนอกอีกเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาคำสั่งของจำเลยที่ 1 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 1 คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 7848 แขวงบางขุนเทียน (บางประทุม) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 64/14 เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ให้โจทก์ ซึ่งได้ทำการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2534 โดยบริษัทชาญอุตสาหกรรมเกษตร จำกัดเป็นผู้ซื้อทรัพย์ได้ ต่อมาจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้นำหมายประกาศขายทอดตลาดไปส่ง ให้แก่จำเลยที่ 1

และมีได้ปิดประกาศไว้ยังสถานที่ที่ทรัพย์สิน นั้นตั้งอยู่การปิดประกาศและการส่งหมาย
แจ้งกำหนดวันขายทอดตลาด ไม่ชอบ การขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2534 จึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ขอให้ศาลได้โปรดมีคำสั่งเพิกถอน การขายทอด
ตลาดดังกล่าว ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งดัง
กล่าวพร้อมกับยื่นคำร้อง ขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยที่ 1 ว่ากรณีไม่ใช่เรื่องขอ
ทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 แต่เป็นเรื่อง
ขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุสมควรที่จะสั่งให้งดการดำเนินการเกี่ยว
กับการขายทอดตลาดตามคำร้องของ ผู้ร้องให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (สำนวนพ่วง อันดับ
3)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (สำนวนพ่วง อันดับ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 1 ฎีกาคำสั่งอันเกี่ยวด้วยคำขอเพื่อคุ้มครองประโยชน์
ของคู่ความในระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
228 ประกอบด้วยมาตรา 247 จำเลยที่ 1 ย่อมฎีกาได้ จึงให้รับฎีกาจำเลยที่ 1 ไว้
ดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว จำเลยที่ 1 ฎีกาคำสั่งอันเกี่ยวด้วยคำขอเพื่อคุ้มครองประโยชน์
ของคู่ความในระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
228 ประกอบด้วยมาตรา 247 จำเลยที่ 1 ย่อมฎีกาได้ จึงให้รับฎีกาจำเลยที่ 1 ไว้
ดำเนินการต่อไป

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รามขางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ